

บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

แม้ว่าพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ตลอดจนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดจะมีได้บัญญัติหรือกำหนดว่าจะต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใดก็ตาม แต่การคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ก็ควรจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับการถูกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืน และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ลงรับคำร้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ แต่จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นระยะเวลาประมาณเก้าเดือน ก็ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีกับพวกถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน จับกุมพร้อมของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกต่อศาลอาญา ต่อมา ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินจำนวน ๒๙ รายการ ของผู้ฟ้องคดีให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ คือ ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี และยกคำร้องของพนักงานอัยการในการรับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และให้คืนทรัพย์สินทั้ง ๒๙ รายการ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืน และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ลงรับคำร้องดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทรัพย์สินตามรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒๖ ถึงที่ ๒๙ แล้ว ส่วนทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงที่ ๒๕ ยังไม่ได้รับคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน



และตรวจสอบทรัพย์สินฯ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และได้ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์หลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับทรัพย์สินคืนตามที่ร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ส่งมอบทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๒๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และหากสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับตามคำสั่งข้างต้นได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เป็นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ตลอดจนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดจะมีได้บัญญัติหรือกำหนดว่าจะต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใดก็ตาม แต่การคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ก็ควรจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่เจ้าของทรัพย์สินได้รับจากการถูกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยในการขอรับทรัพย์สินคืนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การขอรับทรัพย์สินคืนให้ยื่นคำร้องพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืน และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ลงรับคำร้องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเพื่อขอรับทรัพย์สินคืนตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว แต่จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นระยะเวลาประมาณเก้าเดือน ก็ไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนที่ถูกยึดไว้ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงที่ ๒๕ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนทรัพย์สินรายการที่ ๔ และรายการที่ ๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนทรัพย์สินรายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๘ และที่ ๑๐ ถึงที่ ๒๕ หากคืนทรัพย์สินรายการใดให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามราคาที่กำหนดไว้ในหลักฐานบัญชีทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๕/๒๕๖๓)

๓. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดมีพฤติการณ์หยิบงูผ้าสีดำซึ่งบรรจุแฟลชไดรฟ์ อันเป็นอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามมิให้เก็บไว้ในเรือนจำตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับมาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่งต่อให้นักโทษเด็ดขาดชาย อ. นำไปซุกซ่อนในตู้เก็บสัมภาระของผู้ต้องขังอื่น เพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมราชทัณฑ์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้ความสะดวกแก่นักโทษเด็ดขาดชาย ล. ในการครอบครองสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาต ในขณะที่กระทำความผิด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดฐานผู้สนับสนุนการกระทำความผิดมีแฟลชไดรฟ์ การที่ผู้บัญชาการเรือนจำมีคำสั่งลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมลงเป็นชั้นเลวมาก จึงชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงโทษตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก มีกำหนด ๒ เดือน และการลงโทษตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๔๐ วัน นั้น มิได้มีบทบัญญัติตามกฎหมายใดกำหนดให้ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดการมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำต้องรับผิดเท่ากับตัวการผู้กระทำความผิด การที่ผู้บัญชาการเรือนจำมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีดังกล่าวซึ่งเป็นการออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมแก่การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังอื่นรวม ๔ คน กรณีกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขัง ฐานร่วมกันครอบครองสิ่งของต้องห้าม (อุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์/แฟลชไดรฟ์) และฐานร่วมกันครอบครองสิ่งของที่ไม่อนุญาต (เครื่องเล่นเอ็มพีสาม อุปกรณ์สายไฟ หูฟัง และลำโพงเอ็มพีสาม) โดยลงโทษ



คนละ ๓ สถาน ดังนั้น (๑) ลดชั้นจากชั้นเดิม ลงเป็นชั้นเลวมาก (๒) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก มีกำหนด ๒ เดือน และ (๓) ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๔๐ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้แก้ไขคำสั่งลงโทษเป็นลงโทษสถานเบา โดยการลดชั้นลง ๑ ชั้น และยกเว้นโทษอื่น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์สำหรับการบันทึกข้อมูลที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งของต้องห้ามมิให้นำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือ่นจำตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ แต่โดยที่นักโทษเด็ดขาดชาย ล. ยอมรับกับคณะกรรมการสอบสวนว่าอุปกรณ์แฟลชไดรฟ์เป็นของตน ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดโดยตรงหรือร่วมกระทำความผิดในฐานะที่เป็นตัวการตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีหยิบถุงผ้าสีดำซึ่งบรรจุแฟลชไดรฟ์ส่งต่อให้นักโทษเด็ดขาดชาย อ. นำไปซุกซ่อนในตู้เก็บสัมภาระของผู้ต้องขังอื่น เพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมราชทัณฑ์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้ความสะดวกแก่นักโทษเด็ดขาดชาย ล. ในการครอบครองสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาต ในขณะที่กระทำความผิด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดฐานผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจลงโทษวินัยผู้ฟ้องคดีได้ไม่เกิน ๓ สถาน ตามนัยข้อ ๑๑๖ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่การกระทำอันหนึ่งเป็นความผิดจะต้องรับโทษหลายสถานนั้น ห้ามมิให้ลงโทษสำหรับความผิดนั้นเกินกว่า ๓ สถาน โดยการลดชั้นจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมลงเป็นชั้นเลวมากตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๗) และข้อ ๑๑๔ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ระเบียบกรมราชทัณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ผู้กระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้ลดชั้นเดิมเป็นเลวมากทุกราย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมลงเป็นชั้นเลวมากจึงชอบด้วยกฎหมาย



สำหรับการลงโทษตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก มีกำหนด ๒ เดือน และการลงโทษตัดลดวันจำคุกจำนวน ๔๐ วัน นั้น เมื่อมิได้มีบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดให้ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดการมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ ต้องรับผิดชอบเท่ากับตัวการผู้กระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้นักโทษเด็ดขาดชาย ล. มีของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ จึงต้องรับผิดชอบเพียงสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นตามมาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยอนุโลม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงโทษตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก มีกำหนด ๒ เดือน และตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๔๐ วัน ของผู้ฟ้องคดี เท่ากับนักโทษเด็ดขาดชาย ล. จึงเป็นการออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมแก่การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี พินิจพิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง ลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เฉพาะในส่วนที่ลงโทษตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๔๐ วัน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในประเด็นนี้ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุกต่อมาในภายหลัง และให้ยกฟ้องเฉพาะส่วนที่ลงโทษลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากชั้นเดิม (ชั้นเยี่ยม) ลงเป็นชั้นเลวมาก และส่วนที่ลงโทษตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก มีกำหนด ๒ เดือน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร.๘/๒๕๖๔)

คำว่า “สถานหนึ่งสถานใด” มีความหมายแตกต่างจากคำว่า “สถานใดสถานหนึ่ง” โดยคำว่า “สถานหนึ่งสถานใด” มีความหมายว่า อาจเป็นสถานหนึ่งหรือหลายสถานก็ได้ แตกต่างจากคำว่า สถานใดสถานหนึ่ง ซึ่งความหมายถึงสถานหนึ่งสถานเดียวเท่านั้น ถ้อยคำของบทบัญญัติที่มีสาระสำคัญว่า “ลงโทษสถานหนึ่งสถานใด” จึงมีความหมายว่า ลงโทษสถานหนึ่งก็ได้ หรือลงโทษหลายสถานก็ได้อยู่ในตัว ดังนั้น ในกรณีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่เป็นฐานอำนาจในการออกคำสั่งที่พิพาก มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติถ้อยคำว่า “เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต่อไปนี้...” แต่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติถ้อยคำว่า “เมื่อผู้ต้องขังกระทำความผิดวินัย จะถูกลงโทษสถานหนึ่งสถานใด ดังต่อไปนี้...” จึงเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายเห็นว่าเป็นถ้อยคำส่วนที่เกิน ดังนั้น การที่กฎหมายใหม่ได้ตัดถ้อยคำว่า “หรือหลายสถาน” ออก จึงไม่ใช่กรณีกฎหมายใหม่แตกต่างจากกฎหมายเก่าที่ถูกยกเลิกและกฎหมายใหม่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี อันจะหมายความว่า



กฎหมายใหม่กำหนดให้ลงโทษผู้ต้องขังได้สถานเดียวเท่านั้นตามที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจ แต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยผู้ต้องขัง โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีและใช้โทรศัพท์มือถือถือกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ที่ ๔๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ลงโทษผู้ต้องขังกระทำความผิดวินัย โดยลงโทษผู้ฟ้องคดีด้วยการลดชั้นจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ขังเดี่ยวมีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษวินัยผู้ต้องขังของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ข้อกฎหมายเพียงประเด็นเดียวว่า พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ที่เป็นฐานอำนาจในการออกคำสั่งที่พิพาท ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีบทบัญญัติการลงโทษผู้ต้องขังไว้เป็นคุณแก่ผู้ต้องขัง โดยอ้างว่าตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ลงโทษผู้ต้องขังได้สถานเดียวเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับโทษขังเดี่ยว ๓ เดือนแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งในส่วนที่ให้ลงโทษที่เหลืออีก ๒ สถาน กรณีจึงมีปัญหาคำกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์ แต่เพียงว่า มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นบทบัญญัติกฎหมายใหม่ที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ให้ลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังหรือไม่ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขัง มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยต้องแก้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต่อไปนี้ ... (๙) ตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) ส่วนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อผู้ต้องขังกระทำความผิดวินัย จะถูกลงโทษสถานหนึ่งสถานใด ดังต่อไปนี้ ... (๗) ตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ เห็นได้ว่าบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยผู้ต้องขัง มีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปใน ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ กฎหมายเก่ามีบทลงโทษ ๙ สถาน แต่กฎหมายใหม่มีบทลงโทษเพียง ๗ สถาน โดยยกเลิกโทษขังห้องมืด และโทษเขียนออกไป ส่วนที่สอง คือ ตัดถ้อยคำคำว่า “หรือหลายสถาน” ในกฎหมายเก่าออกไป ซึ่งหลักการร่างกฎหมายของคำว่า “สถานหนึ่งสถานใด” มีความหมาย



แตกต่างจากคำว่า “สถานใดสถานหนึ่ง” โดยคำว่า “สถานหนึ่งสถานใด” มีความหมายว่า อาจเป็นสถานหนึ่งหรือหลายสถานก็ได้ แตกต่างจากคำว่า สถานใดสถานหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าถึงสถานหนึ่งสถานเดียวเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงถ้อยคำของบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีสาระสำคัญว่า “ลงโทษสถานหนึ่งสถานใด” จึงมีความหมายว่า ลงโทษสถานหนึ่งก็ได้ หรือลงโทษหลายสถานก็ได้อยู่ในตัว กรณีจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อมีการร่างกฎหมายใหม่ ผู้ร่างกฎหมายจึงได้ตัดถ้อยคำส่วนที่ว่า “หรือหลายสถาน” ออก ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายเห็นว่าเป็นถ้อยคำส่วนที่เกิน ดังนั้น การที่กฎหมายใหม่ได้ตัดถ้อยคำว่า “หรือหลายสถาน” ออก จึงไม่ใช่กรณีกฎหมายใหม่แตกต่างจากกฎหมายเก่าที่ถูกยกเลิกและกฎหมายใหม่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี ดังที่อุทธรณ์มา ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๙/๒๕๖๔)



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภานายความ

๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้บัญญัติให้การอนุญาตให้ถอนคำกล่าวหาเป็นอำนาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความเท่านั้น ไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการสภานายความหรือสภานายกพิเศษแห่งสภานายความ และบัญญัติให้คดีมรรยาททนายความระงับเมื่อคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาประชุมอนุญาตให้ถอนคำกล่าวหาได้ อันแสดงว่าการถอนคำกล่าวหาไม่ได้ทำให้คดีมรรยาททนายความระงับเสมอไป ประกอบกับข้อ ๔๕ ของข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้กล่าวหาได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาให้คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาคำร้องขอถอนคำกล่าวหาเสียก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ อีกทั้งตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ บัญญัติให้คณะกรรมการมรรยาททนายความทำการสอบสวนคดีมรรยาททนายความได้ แม้ไม่มีคำกล่าวหาแต่ได้รับแจ้งจากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความโดยตรงว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความผู้ใดโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดแจ้ง การกล่าวหาจึงมิใช่สาระสำคัญของคดีมรรยาททนายความ การขอถอนคำกล่าวหาจึงไม่เป็นเหตุทำให้คดีมรรยาททนายความต้องระงับไปตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น แม้คดีนี้ผู้กล่าวหาจะได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาต่อสภานายความหลายครั้ง แต่การที่สภานายความไม่ระงับการแจ้งคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน และแจ้งให้คณะกรรมการมรรยาททนายความ คณะกรรมการสภานายความ และสภานายกพิเศษแห่งสภานายความทราบ เพื่อทบทวนคำสั่งใหม่อีกครั้ง จึงไม่ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเป็นทนายความ นาง ธ. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ กล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประพฤติผิดมรรยาททนายความ คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีมรรยาททนายความของผู้ฟ้องคดี นาง ธ. ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาผู้ฟ้องคดีแล้วถึง ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน ตามคำร้องลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ในขณะที่กำลังจะมีการแจ้งคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามคำร้องลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามคำร้องลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และคำร้องลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ไม่มีการระงับและทบทวนคำสั่งลงโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๔๕ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้กล่าวหาได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาให้คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาคำร้องขอถอนคำกล่าวหาเสียก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเรื่องของผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหา นาง ธ. ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนจึงได้รวบรวมสำนวนและเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งการ แต่ในระหว่างการพิจารณาคำร้องขอถอนคำกล่าวหา ปรากฏว่า นาง ธ. ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะขอให้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีต่อไปโดยไม่ประสงค์ถอนคำกล่าวหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม



๒๕๕๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างพิจารณาคำร้องดังกล่าว นาง ธ. ยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์ถอนคำกล่าวหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงคืนสำนวนให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนให้สิ้นกระแสความตามข้อบังคับสภาพนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาทนายความฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี และเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วมีคำสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้นาง ธ. จะได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลายครั้ง แต่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นาง ธ. ได้ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีต่อไปเช่นเดิม และแม้จะมีการยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาอีกครั้งตามคำร้องลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก็เป็นการยื่นคำร้องภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคดีมรรยาทนายความเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ มาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้บัญญัติให้การอนุญาตให้ถอนคำกล่าวหาเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น ไม่ใช่อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และบัญญัติให้คดีมรรยาทนายความระงับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาประชุมอนุญาตให้ถอนคำกล่าวหาได้ อันแสดงว่าการถอนคำกล่าวหาไม่ได้ทำให้คดีมรรยาทนายความระงับเสมอไป อีกทั้ง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการสอบสวนคดีมรรยาทนายความได้ แม้ไม่มีคำกล่าวหาแต่ได้รับแจ้งจากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยตรง ว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาทนายความผู้ใดโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดแจ้ง การกล่าวหาจึงมิใช่สาระสำคัญของคดีมรรยาทนายความ การขอถอนคำกล่าวหาในคดีนี้จึงไม่เป็นเหตุทำให้คดีมรรยาทนายความต้องระงับไปตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ระงับการแจ้งคำสั่งไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทราบเพื่อทบทวนคำสั่งใหม่อีกครั้ง จึงไม่ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๖๘/๒๕๖๔)



๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

กรณีผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหาในการดำเนินคดีกับนาง ณ. ให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน เมื่อผู้กล่าวหาได้โอนเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างว่าความแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างว่าความที่จะต้องกระทำการอันสมควรที่จะรักษาหรือคุ้มครองประโยชน์ของผู้กล่าวหาอันเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งการทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างว่าความนั้นมิได้จำกัดเฉพาะในชั้นการพิจารณาของศาลเท่านั้น แต่รวมถึงการเข้าร่วมเจรจายุติข้อพิพาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้กล่าวหาซึ่งเป็นลูกความของตนด้วย ดังนั้น การที่นาง ณ. ได้ติดต่อขอเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทกับผู้กล่าวหา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับแจ้งให้ผู้กล่าวหาไปเจรจาด้วยตนเอง จึงเป็นการขัดกับภาระหน้าที่ตามที่ได้รับทราบว่าจ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นการจงใจทอดทิ้งคดีและจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๒) ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากนี้ เมื่อผู้กล่าวหาได้ทำบันทึกข้อตกลงกับนาง ณ. ทำให้ไม่มีกรณีที่ต้องฟ้องคดีต่อศาลอีกต่อไป การที่ผู้กล่าวหาขอคืนเงินค่าทนายความจากผู้ฟ้องคดี จึงมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างว่าความ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจ้างว่าความหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในฐานะทนายความออกแล้วให้แก่ผู้กล่าวหา เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้กล่าวหา โดยให้เหตุผลที่ไม่สมควรแก่ฐานะของผู้มีวิชาชีพทนายความ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมีได้รับความยินยอมจากลูกความ และไม่มีเหตุอันสมควรหรืออ้างได้โดยชอบ อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ และการกระทำของผู้ฟ้องคดียังทำให้เสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้มีวิชาชีพทนายความเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าวอีกด้วย

เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหลายข้อ และมีผลโดยตรงต่อความเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อผู้ประกอบการวิชาชีพทนายความ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความอย่างร้ายแรง มิใช่ความผิดเล็กน้อย และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินคดี



มรรยาททนายความมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีหรือเป็นไปโดยไม่สุจริต การที่คณะกรรมการสภาพทนายความมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้กล่าวหาได้ร้องเรียนผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพทนายความต่อสภาพทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ จากกรณีที่ผู้กล่าวหาได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินคดีกับนาง ณ. กรณีได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินพิพาท ซึ่งต่อมานาง ณ. ได้ติดต่อผู้กล่าวหาเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายดังกล่าว ผู้กล่าวหาจึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปร่วมเจรจาด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีกลับแจ้งให้ผู้กล่าวหาไปเจรจาเอง โดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่เกิดก่อนการฟ้องคดี ไม่ใช่การเจรจาตกลงในคดีหลังจากฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจกระทำการแทนหรือมีอำนาจในการตัดสินใจทำสัญญาแทนผู้กล่าวหาได้ หลังจากผู้กล่าวหาไปเจรจาและทำบันทึกข้อตกลงกับนาง ณ. ด้วยตนเองแล้ว ผู้กล่าวหาได้ติดต่อขอคืนเงินจากผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถคืนให้ได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการเบื้องต้นซึ่งจะไม่มี การคืนให้ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีหรือไม่ ผู้กล่าวหาจึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามหมวด ๓ ข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงมีมติเอกฉันท์ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมา คณะกรรมการสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้วเห็นว่า นอกจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการประพฤติผิดหมวด ๓ ข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ แล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดียังนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณแห่งวิชาชีพทนายความ อันเป็นการประพฤติผิดหมวด ๔ ข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าวอีกด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหาในการดำเนินคดีกับนาง ณ. ให้รับผิดชอบค่าเสียหาย กรณีประพฤติผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน และผู้กล่าวหาได้โอนเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างว่าความแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างว่าความที่จะต้องกระทำการอันสมควร



ที่จะรักษาหรือคุ้มครองประโยชน์ของผู้กล่าวหาอันเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่ของผู้มีวิชาชีพทนายความว่า การทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างว่าความของทนายความมิได้จำกัดเฉพาะในชั้นการพิจารณาของศาลเท่านั้น เมื่อนาง ณ. ได้ติดต่อขอเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทกับผู้กล่าวหา การที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้กล่าวหาไปเจรจาด้วยตนเอง จึงเป็นการขัดกับภาระหน้าที่ตามที่ได้รับการว่าจ้าง อันมีลักษณะเป็นการปิดหน้าที่ความผิดชอบในฐานะทนายความ และทำให้ผู้กล่าวหาตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบคู่กรณีซึ่งมีทนายความคอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเจรจา การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นการจงใจทอดทิ้งคดีและจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๒) ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และเมื่อต่อมาผู้กล่าวหาได้ทำบันทึกข้อตกลงกับนาง ณ. ทำให้ไม่มีกรณีที่ต้องฟ้องคดีต่อศาลอีกต่อไปแล้ว การที่ผู้กล่าวหาขอคืนเงินค่าทนายความจากผู้ฟ้องคดี จึงมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างว่าความ ประกอบกับสัญญาจ้างว่าความเป็นสัญญาจ้างทำของ เมื่อสัญญาเลิกกันคู่สัญญาต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยชดใช้เงินตามค่าแห่งการงานที่ทำให้แก่กัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าจ้างว่าความหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในฐานะทนายความออกแล้วให้แก่ผู้กล่าวหา การที่ผู้ฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้กล่าวหาโดยให้เหตุผลที่ไม่สมควรแก่ฐานะของผู้มีวิชาชีพทนายความ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าลักษณะเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ และไม่มีเหตุอันสมควรหรืออ้างได้โดยชอบ อันเป็นการประพฤติดมรรยาทข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานจริยธรรมโดยทั่วไปของผู้มีวิชาชีพทางกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดียังทำให้เสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้มีวิชาชีพทนายความเป็นอย่างยิ่งด้วย ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการประพฤติดมรรยาทข้อ ๑๘ ของข้อบังคับดังกล่าวอีกด้วย และโดยที่บทบัญญัติมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้กำหนดโทษกรณีผิดมรรยาททนายความไว้ ๓ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี และ (๓) ลบชื่อออกจากการทะเบียนทนายความ โดยมีได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของผู้มีอำนาจสั่งลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่กรณีการประพฤติดมรรยาททนายความเล็กน้อย และเป็นความผิดครั้งแรกที่ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษอาจมีดุลพินิจงดโทษให้ โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือได้ แต่การกำหนดโทษกรณีประพฤติดมรรยาททนายความที่มีใช้ความผิดเล็กน้อย ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษไม่อาจกระทำโดยอำเภอใจได้ หากแต่ต้องกำหนดโทษ



ให้เหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระทำความผิด ซึ่งเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติดังผิดหมวด ๓ ข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๕ และหมวด ๔ ข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ซึ่งเป็นการกระทำความผิดมรรยาททนายความหลายข้อ และมีผลโดยตรงต่อความเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการประพฤติดังผิดมรรยาททนายความอย่างร้ายแรง มิใช่ความผิดเล็กน้อย และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินคดีมรรยาททนายความมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีหรือเป็นไปโดยไม่สุจริต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความจึงมิใช่การใช้อำนาจตามอำเภอใจ หากแต่เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๖/๒๕๖๓)

ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ มีความหมายว่า ทนายความผู้ใดได้รับปรึกษา หรือไม่ได้รับการปรึกษา แต่ได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดี โดยหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วต่อมาภายหลังไปรับเป็นทนายความ หรือไม่ได้รับเป็นทนายความแต่ได้ใช้ความรู้ที่ได้มาจากการที่ได้รับความปรึกษา หรือได้มาจากการไปรู้เรื่องในคดีนั้น ๆ ไปช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติในข้อ ๑๓ ไม่ได้บัญญัติบังคับเด็ดขาดว่า จะต้องได้รับความปรึกษาแก่ผู้หนึ่งแล้วห้ามไม่ให้ไปเป็นทนายความให้อีกฝ่ายหนึ่งในคดีเดียวกัน เพียงแต่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและรู้เรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังนำเอาความรู้ที่ได้เคยเข้าเกี่ยวข้องกับฝ่ายแรกนำมาใช้เป็นประโยชน์อันเป็นปรปักษ์กับฝ่ายเดิมที่ตนได้เคยรู้เรื่องต่าง ๆ มาให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ถือว่ามีความผิดตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีวิชาชีพเป็นทนายความ จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้กล่าวหาได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความประจำบริษัทของผู้กล่าวหา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๔ ที่ผู้ฟ้องคดีถือสิทธิครอบครองร่วมกับนาย ข. ให้กับผู้กล่าวหา ซึ่งผู้กล่าวหาได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์โดยปลูกต้นสักทองลงในที่ดินดังกล่าวเต็มพื้นที่ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓ ซึ่งมีอาณาเขตติดกันไปจำนองกับธนาคาร ภายหลังถูกธนาคารฟ้องคดีและขายทอดตลาด นาย บ. ได้เข้าซื้อที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓



แต่ไม่ได้วางเงินต่อศาลจนครบ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าหุ้นและนำเงินไปชำระค่าที่ดินแทน ต่อมา นาย บ. ได้เข้าครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓ และได้ล้อมรั้วลวดหนาม ตัดต้นไม้ และบุกรุกเข้ามาในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๔ ที่ผู้กล่าวหาครอบครองอยู่ ผู้กล่าวหาจึงเข้าดำเนินคดีกับนาย บ. และดำเนินคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกัน โดยมีทั้งการยื่นฟ้องและถูกฟ้อง ระหว่างบุคคลภายนอกร่วมกับผู้ฟ้องคดีกับผู้กล่าวหาเกี่ยวกับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๔ ซึ่งมีคดีเกี่ยวข้องกับคดีมรยาททนายความรวม ๕ คดี ซึ่งคดีทั้งห้าคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฐานะจำเลย พยาน ผู้รับมอบอำนาจ และทนายความของกลุ่มความ คณะกรรมการสอบสวนคดีมรยาททนายความทำการสอบสวนแล้วเสนอความเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดี ทั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับลูกความ แต่กลับใช้ความรู้ในทางกฎหมายจัดทำและใช้เอกสารที่ขัดกับข้อเท็จจริง อีกทั้งยังใช้วิชาชีพทนายความ เป็นปรีกษากับลูกความของตน ใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อตนจะได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ จนทำให้ลูกความได้รับความเสียหาย ต้องฟ้องร้องและถูกดำเนินคดีในชั้นศาลเป็นจำนวนมาก เป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเป็นการประพฤติดิฉินมรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๓ และหมวด ๔ ข้อ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนฯ จึงมีมติให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการมรยาททนายความได้มีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยให้ลบชื่อออกจากการเป็นทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำชี้ขาดของคณะกรรมการมรยาททนายความ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ มีความหมายว่า ทนายความผู้ใดได้รับปรึกษา หรือไม่ได้รับการปรึกษาแต่ได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดี โดยหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง แล้วต่อมาภายหลังไปรับเป็นทนายความ หรือไม่ได้รับเป็นทนายความแต่ได้ใช้ความรู้ที่ได้มาจากการที่ได้รับความปรึกษาหรือได้มาจากการไปรู้เรื่องในคดีนั้น ๆ ไปช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรีกษายู่ในกรณีเดียวกัน แม้จะไม่ได้บัญญัติบังคับเด็ดขาดว่าจะต้องได้รับการแก้ผู้หนึ่งแล้วห้ามไม่ให้ไปเป็นทนายความให้อีกฝ่ายหนึ่งในคดีเดียวกัน เพียงแต่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและรู้เรื่องต่าง ๆ



ของฝ่ายหนึ่ง แล้วภายหลังนำเอาความรู้ที่ได้เคยเกี่ยวข้องกับฝ่ายแรกนำมาใช้เป็นประโยชน์ อันเป็นปรปักษ์กับฝ่ายเดิมที่ตนได้เคยรู้เรื่องต่าง ๆ มาให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ถือว่ามีความผิดตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ดังกล่าว

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีรับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นทนายความ หรือที่ปรึกษาทนายความให้แก่บริษัทของผู้กล่าวหา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓ เลขที่ ๒๒๔ และเลขที่ ๒๒๖ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัท ก. อีกทั้งปรากฏในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีชื่อเสียงดีในงานสังคมสงเคราะห์ ผู้ฟ้องคดีเป็นถึงนายกสโมสรโรตารี ด. ได้ใช้ศักยภาพที่มีทุ่มเททำงานให้แก่ผู้กล่าวหาจนลุล่วง โดยในฐานะหุ้นส่วนในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓ เลขที่ ๒๒๔ และเลขที่ ๒๒๖ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้กล่าวหาได้ฟ้องนาย บ. เรื่องบุกรุกที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๔ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปเป็นพยานให้แก่ นาย บ. ซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายปรปักษ์กับผู้กล่าวหา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๓ ให้แก่นาง ก. แล้วรับมอบอำนาจจากนาง ก. ยื่นคำร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมกับ นาย บ. ซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายปรปักษ์กับผู้กล่าวหา ทั้งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้นาย บ. ได้ทราบว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใช้หนังสือมอบอำนาจของนาย ช. ซึ่งเสียชีวิตแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้กล่าวหาและเจ้าพนักงานที่ดินทราบ และนาย บ. ได้นำข้อมูลที่ได้จากผู้ฟ้องคดีไปร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน ต่อมา กรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและการขายในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๒๔ เป็นเหตุให้ผู้กล่าวหาได้รับความเสียหาย จากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๓ ข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งชี้ขาดให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งสภาพทนายความดังกล่าวตามมาตรา ๖๘ ประกอบกับมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗๑/๒๕๖๓)**

๑.๒ เหน็ดบัณฑิตยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษตักเตือน

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ถูกกล่าวหา ได้ดำเนินการรักษา โดยการตัดไตข้างขวาของผู้ป่วยออกตามข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการรักษา โดยไม่ได้นำ ผลการศึกษาไตข้างซ้ายที่พบว่ามองไม่เห็นและอาจไม่ทำงานมาประกอบการตัดสินใจ ในการตัดไตข้างขวาอย่างเพียงพอ จึงทำให้มีอาการแทรกซ้อนตามมา ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ข้อดี ข้อเสียของการตัดไตข้างขวาของผู้ป่วยออก ให้แก่บิดามารดาผู้ป่วยรับทราบเลย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การดูแลรักษา ผู้ป่วยยังไม่ได้มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด จึงเป็น การกระทำที่ขัดต่อข้อ ๑ หมวด ๓ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการผ่าตัด รักษาพยาบาลผู้ป่วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผ่าตัดนอกเวลาราชการ และไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกرسومเงินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับ ตามปกติและเป็นการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้อง ตัดสินใจทำการรักษาในทางใดทางหนึ่ง และไม่สามารถประวิงเวลาการรักษาพยาบาล ออกไปได้ ประกอบราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความเห็นว่าการ ประเมินการทำงานของไตข้างซ้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการประเมินที่เหมาะสม เพียงพอ และได้มาตรฐานตามขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับจังหวัด กรณีจึง เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผ่าตัดไตข้างขวาของผู้ป่วยออกอย่างไม่เหมาะสมนี้ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณารักษาผู้ป่วยอย่างมีข้อจำกัดและเป็นกรณี เฉพาะหน้าโดยมิได้มีผลประโยชน์ใด ๆ กรณีจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทยสภาที่จะพิจารณา กำหนดโทษว่ากล่าวตักเตือน อันเป็นการใช้ดุลพินิจที่อยู่ในกรอบของมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย อ. อายุ ๘ ปี เดิมบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ส. ด้วยอาการปัสสาวะเป็นสีแดง



คล้ายมีเลือดปน ต่อมา ได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล น. โดยมีนาย ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นแพทย์เจ้าของไข้ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการผ่าตัดไตข้างขวาของบุตรชายผู้ฟ้องคดี จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าบุตรชายมีอาการทรุดหนัก ผู้ฟ้องคดีจึงย้ายบุตรชายมารักษาตัวที่โรงพยาบาล ม. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยแจ้งเรื่องการผ่าตัดไตข้างขวาและไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ฟ้องคดีก่อน และเมื่อผู้ฟ้องคดีขอคำชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อเลขาธิการแพทยสภา จากนั้น บุตรชายของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมา แพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และได้มีคำสั่งแพทยสภา ที่ ๗๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่เหมาะสมกับความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนของการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้กำหนดโทษในอัตราสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากได้มีการส่งตัวบุตรชายผู้ฟ้องคดีมารักษาที่โรงพยาบาล น. โรงพยาบาล น. ได้ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อในท้องด้านขวา และได้ย้ายผู้ป่วยไปแผนกศัลยกรรมชาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มาตรวจผู้ป่วยและเห็นว่าต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยต้องผ่าตัดเข้าไปดูก่อนแล้วจึงจะรู้วิธีการรักษา แต่เมื่อผ่าตัดแล้วพบว่า พยาธิสภาพของไตข้างขวาของผู้ป่วยใหญ่และบางมาก เป็นหนอง มีจุดเลือดออก ท่อปัสสาวะตีบเป็นช่วง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้รักษาผู้ป่วยโดยการตัดไตข้างขวาของผู้ป่วยออก หลังการผ่าตัด ๓ ถึง ๔ วัน ผู้ป่วยปัสสาวะไม่ออก บวมไปทั้งตัว มีอาการซึม ญาติเห็นว่าอาการไม่ดีขึ้น จึงขอย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ม. ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยผู้ป่วยต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง แต่ผู้ป่วยมีภาวะของน้ำเกินและหัวใจวายชนิดเลือดคั่ง ถึงแม้ผู้ป่วยกลับบ้านได้แต่ก็ได้กลับมารักษาอีกหลายครั้งด้วยปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งผู้ป่วยได้เสียชีวิตในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนชุดที่ห้า ได้ดำเนินการสอบสวนโดยได้แสวงหาข้อเท็จจริงทั้งจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โรงพยาบาล ม. โรงพยาบาล น. รวมถึงนายแพทย์ ท. ซึ่งเข้าร่วมการผ่าตัดไตข้างขวาของผู้ป่วย รวมทั้งขอความเห็นจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย แล้วมีความเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ ได้ดำเนินการรักษาโดยการตัดไตข้างขวาของผู้ป่วยออกตามข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการรักษา แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้นำผลการศึกษาไตข้างซ้ายที่พบว่ามองไม่เห็นและไม่ทำงาน มาประกอบการตัดสินใจในการตัดไตข้างขวาอย่างเพียงพอ จึงทำให้มีอาการแทรกซ้อนตามมา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้อธิบายถึงข้อบ่งชี้ ข้อดี ข้อเสียของการตัดไตข้างขวา ของผู้ป่วยออกให้แก่บิดามารดาผู้ป่วยรับทราบเลย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยยังไม่ได้มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในระดับที่ดีที่สุด จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๑ หมวด ๓ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ (๒) ว่ากล่าวตักเตือน (๓) ภาคทัณฑ์ (๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี และ (๕) เพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการผ่าตัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยในครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผ่าตัดนอกเวลาราชการ และไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกرسومจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติและเป็นการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตัดสินใจทำการรักษาในทางใดทางหนึ่ง และไม่สามารถประวิงเวลาการรักษาพยาบาลออกไปได้ ประกอบราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยก็ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินการทำงานของไตข้างซ้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการประเมินที่เหมาะสมเพียงพอและได้มาตรฐานตามขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับจังหวัด นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้การว่า เมื่อทำการผ่าตัดแล้วพบว่า จากพยาธิสภาพของไตข้างขวา ผู้ป่วยคงอยู่ไม่ได้ด้วยไตข้างขวานี้และคงจะสร้างปัญหาให้ผู้ป่วยมากหลังการผ่าตัดรักษา ประกอบกับคิดว่า Creatinine (ของเสียในเลือดที่ถูกขับออกโดยไต) ก็ยังดีอยู่ ไตข้างซ้ายน่าจะพอรับได้ และนายแพทย์ ท. ได้ให้การว่า เมื่อทำการผ่าตัด ผู้ป่วยพบว่าไตของผู้ป่วยบวมมาก และมีอาการอักเสบติดเชื้อ ท่อไตตีบ ลีบมากกว่า ๒ เซนติเมตร พยายามตัดต่อท่อไต แต่ทำไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผ่าตัดไตข้างขวาของผู้ป่วยออกอย่างไม่เหมาะสมนี้ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณารักษาผู้ป่วยอย่างมีข้อจำกัดและเป็นกรณีเฉพาะหน้า โดยมีได้มีผลประโยชน์ใด ๆ กรณีจึงอยู่ในดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณากำหนดโทษ ว่ากล่าวตักเตือนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแพทยสภาที่ ๗๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กำหนดโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่อยู่ในกรอบของกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ



ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๓/๒๕๖๔)

๒.๒ ทันทแพทย์สภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

การที่บริษัท บ. ผู้ว่าจ้าง ได้ออกหนังสือรับรองระบุว่า งานก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย ที่บริษัท ค. ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบมานั้น เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาแล้ว ทั้งที่บริษัท ค. ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ตรงตามสัญญา ซึ่งถือได้ว่าบริษัท บ. และบริษัท ค. ไม่ถือข้อสัญญาที่ให้ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของ ABB SACE ชนิด SF๖ รุ่น SFA ๒๔-๑๒-๒๕ เป็นสาระสำคัญอีกต่อไป และยอมรับให้บริษัท ค. ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็น SF๖ รุ่น HA๒/ZC ๒๔-๑๒-๒๕ ได้ แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท ค. ไม่เป็นผู้ผิดสัญญาและไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคู่สัญญาในทางแพ่ง เป็นคนละส่วนกับการประพจน์ผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพจน์ผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่ง